

1509635-73.2020.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/06/2022

... que receberam uma denúncia acerca de trafico de entorpecentes pratica pelo réu. Dirigiram-se até o local, efetuaram a abordagem e, em revista pessoal, localizaram três porções de substancia entorpecente. Narrou que durante a ação receberam nova informação acerca do armazenamento de droga na residência do réu. Declarou, ainda, que na referida casa, foram recebidos pela esposa do réu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1509635-73.2020.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1509635-73.2020.8.26.0019
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Documento de Origem:
Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3063554/2020 - 03º D.P. AMERICANA, 12921408 - 03º D.P. AMERICANA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RODRIGO VIEIRA THOMAZ DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

RODRIGO VIEIRA THOMAZ DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, "caput" da Lei 11.343/06, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo e guardava, para consumo pessoal, substancia entorpecente a qual provoca dependência física e psíquica (03 invólucros pesando 1,5g de "cocaína"; 07 invólucros pesando 4g de "cocaína"; 04 invólucros pesando 8g de "maconha"), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia de fls. 30/31, foi recebida em 10 de setembro de 2021 (fls. 50/51).

O réu foi citado (fls. 72), apresentando defesa (fls. 77/79).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada, e o réu foi interrogado (fls. 112/113).

Em memoriais, o Doutor Promotor de Justiça (fls. 117/120), entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

Ao manifestar-se, a Doutora Defensora (fls. 123/125) requereu a aplicação de atenuantes.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito se encontra comprovada pelo laudo de fls. 60/62.

A autoria é indubitosa.

Ouvido em juízo, o réu confessou parcialmente a prática do delito, alegando fazer uso apenas de maconha. Disse, ainda, que foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado. Durante a abordagem, os policiais alegaram uma denúncia de drogas, sendo que em sua casa encontraram apenas duas porções de maconha. Por fim, não tinha qualquer cocaína em sua posse.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

"Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina:

"É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, pag. 378/379).

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, policial militar, informou que receberam uma denúncia acerca de tráfico de entorpecentes praticado pelo réu. Dirigiram-se até o local, efetuaram a abordagem e, em revista pessoal, localizaram

três porções de substância entorpecente. Narrou que durante a ação receberam nova informação acerca do armazenamento de droga na residência do réu. Declarou, ainda, que na referida casa, foram recebidos pela esposa do réu, e em revista, no quarto, localizaram mais porções de maconha e cocaína. Indagado, o réu alegou que a droga era para uso próprio. Por fim, no momento da abordagem o réu encontrava-se sozinho, existindo pessoas nas proximidades.

As provas colhidas são suficientes para embasar uma sentença penal condenatória.

A conduta relativa ao porte de entorpecentes para o consumo pessoal é típica e antijurídica, não se vislumbrando violação a quaisquer princípios constitucionais, tais como o da lesividade e da intimidade.

Não é somente o uso propriamente que caracteriza o delito, mas igualmente a conduta precedente, ou seja, o porte ou o transporte da substância entorpecente para essa finalidade, sendo que o bem jurídico protegido é a saúde pública, a não apenas a saúde do usuário.

Desta forma, não existe, nos autos, qualquer causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade, e ficou provado que o réu, consciente e voluntariamente, portava ou guardava, para consumo pessoal substância entorpecente, sem autorização legal ou regulamentar, estando, portanto, incurso nas penas do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Destarte, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu é reincidente (Certidão de fls. 23/25), verificando-se a aplicação do parágrafo 4º, do art. 28, da referida Lei.

Assim sendo, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena do réu em 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, prevista no inciso II, do artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006, considerando-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP).

À míngua de outras circunstâncias a serem consideradas, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu RODRIGO VIEIRA THOMAZ DO NASCIMENTO à pena de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, como incurso no artigo 28, inc. II, da Lei nº. 11.343/2006.
P.I.C.

Americana, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA